

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אליהו רביבו
בועז ביסמוט

פ/25/1566

הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון – שלילת מימון ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1ב2 1. בחוק מימון מפלגות, התשל"ג–1973,¹ אחרי סעיף 2ב יבוא:

"שלילת מימון 1ב2. (א) חבר הכנסת רשאי לפנות לוועדה הציבורית ממפלגה שקוראת להטלת חרם על מדינת ישראל כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א–2011², ועל פי תוכנה של הקריאה ובנסיבות שבהן פורסמה יש אפשרות סבירה שהקריאה תביא להטלת החרם, והמפלגה מודעת לאפשרות כאמור.

(ב) הוגשה הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) וסברה הוועדה הציבורית כי יש ממש בבקשה, תיתן הוועדה הציבורית למפלגה שנגדה הוגשה הבקשה, הזדמנות לטעון את טענותיה, בעל פה או בכתב, בתוך שבוע ימים.

(ג) קבעה הוועדה הציבורית כי הבקשה האמורה מוצדקת, לא תהיה המפלגה זכאית למימון ממועד קבלת החלטת הוועדה הציבורית."

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 52.

² ס"ח התשע"א, עמ' 972.

דברי הסבר

במקביל למאבק שמנהלת בימים אלה מדינת ישראל נגד חרמות, הטלת סנקציות ופגיעות ממוניות ואחרות מצד מדינות בעולם וארגונים בינלאומיים ואנטי-ישראלים שונים המעוניינים לפגוע במדינת ישראל, לרבות בתאגידים ובעסקים בבעלות של אזרחים ישראלים, ראוי שהמדינה עצמה לא תממן מפלגות וסיעות בכנסת הקוראות לחרם שכזה או מצדדות בו.

אין ספק כי קריאה לחרם ולפגיעה במדינת ישראל ובאזרחיה, כשהיא נעשית מתוך בית המחוקקים של המדינה, היא חמורה שבעתיים ונזקה גדול יותר מקריאות דומות אחרות. אין זה הגיוני שאזרחי ישראל יממנו במיסיהם את אלו שקוראים לפגוע בפרנסתם של האזרחים ובכלכלת המדינה.

מעבר לכך, פעולות אלו של חרמות נגד "סחורה ישראלית" הן צורה חדשה של אותה אנטישמיות ישנה שבוודאי אין לה מקום בכנסת. השימוש ברטוריקה הזו של החרמת סחורה בשל "מוצאה" הוא בזוי ומעורר פלצות עבור כל מי שמכיר את ההיסטוריה היהודית ויש לשלול מאלה הנוקטים בה את המימון עבור האכסניה הפוליטית בה הם שוכנים.

מוצע לקבוע שחבר הכנסת רשאי לתבוע מהוועדה הציבורית (להלן – הוועדה), לשלול מימון מהמפלגה שפרסמה בפומבי קריאת להטלת חרם על מדינת ישראל, אם יש אפשרות סבירה שהקריאה כאמור תביא להטלת חרם והמפלגה מודעת לכך.

הוועדה תהיה אחראית על הליך הקובלנה, אליה תועבר הבקשה, היא תבחן אם יש ממש בבקשה וכן תיתן למפלגה שפרסמה את הקריאה הפומבית הזדמנות לטעון את טענותיה. אם תמצא הוועדה הציבורית שהבקשה האמורה מוצדקת, יישלל מימונה של המפלגה ממועד החלטת הוועדה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (3844/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/3844/24 ולאפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)